

1501527-67.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carolina Hispagnol Marchi

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2176523/2022 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 25853105 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 2176523 - 01º D.P. CARAPICUIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CRISTIANO DA SILVA CHAVIER

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

1ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501527-67.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501527-67.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2176523/2022 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 25853105 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 2176523 - 01º D.P. CARAPICUIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CRISTIANO DA SILVA CHAVIER

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

VISTOS.

CRISTIANO DA SILVA CHAVIER, qualificado nos autos à fl. 08, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 30 de junho de 2022, por volta das 08 horas e 40 minutos, na Rua Iraí, 1, Favela Do Bahia, nesta cidade e comarca de Carapicuíba,

trazia consigo, para fins de traficância, 38 (trinta e oito) porções da droga cocaína e 36 (trinta e seis) frascos contendo "lança-perfume", sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante auto de exibição e apreensão (fl. 10) e laudo de constatação provisório (fls. 18/20).

Segundo a denúncia, na data sobredita, o denunciado se encontrava em conhecido ponto de venda de drogas, fomentando o tráfico de entorpecentes no local. O denunciado foi então abordado por policiais civis, ainda na posse das drogas acima elencadas. Além dos entorpecentes, foi apreendida com o denunciado a quantia de R\$34,00 (trinta e quatro reais), fruto da traficância. As circunstâncias da prisão, bem como a natureza e a quantidade de entorpecentes, evidenciam que a droga apreendida se destinava ao comércio espúrio.

A denúncia foi recebida em 21 de julho de 2022 (fls. 70/72).

O Acusado constituiu Defesa Técnica nos autos (fl. 50) e apresentou resposta à acusação (fls. 105/107).

Na presente audiência de instrução, debates e julgamento, o acusado deu-se por citado. Foram afastadas as hipóteses de absolvição sumária. Ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, sendo o acusado interrogado ao final.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais orais. O Ministério Público postulou pela procedência da ação nos exatos termos da denúncia. Por sua vez, a Defesa alegou preliminares, e, no mérito, requereu a absolvição do acusado por falta de provas.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Preliminarmente, afasto a alegação da Defesa de ausência de citação do acusado, posto que, nesta data, foi dado por citado, vez que apresentada defesa previa nos autos por advogado constituído, tendo plena ciência da acusação que sobre ele recaí. Ademais, não demonstrou a Defesa qualquer prejuízo, notadamente quando compareceu em audiência, exercendo de forma ampla sua defesa e o contraditório.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, o indeferimento da diligência de reconstituição dos fatos pretendida foi devidamente fundamentado, conforme se verifica da gravação em audiência.

No mérito, a presente ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada no auto de prisão em flagrante delito (fl. 01); no boletim de ocorrência (fls. 02/04, 44/46); no auto de exibição e apreensão (fl. 10); no laudo de constatação provisório (fls. 18/20) e no laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 92/94) e laudo do lança-perfume (fls. 89/91), esses três últimos com resultados positivos para as drogas apreendidas, além do dinheiro apreendido; bem como pela prova oral colhida.

A autoria é inconteste.

Na fase policial, a testemunha Luiz Fernando Cesar de Souza, policial civil, aduziu que juntamente com seu colega de trabalho Paulo, realizavam diligências com finco a repressão aos crimes contra a saúde pública em razão de deflagração de Atuação de Campo Polícia Judiciária, denominada "Sufoco", quando avistaram um indivíduo atendendo pessoas em atividade típica de mercancia de entorpecentes, em posse de uma sacola plástica nas mãos, recebendo algo e entregando alguma coisa em troca. Após alguns minutos de observância, fazendo uso de viatura descaracterizada, decidiram realizar a abordagem e com tal indivíduo, no interior da sacola, foram encontradas 38 (trinta e oito) cápsulas eppendorf's contendo substância pulverizada na coloração branca, 84 (oitenta e quatro) porções de substância vegetal ressequida em folíolos e sementes, análoga ao entorpecente maconha e 2 (duas) pedras de substância amarelada petrificada análogo ao crack, todas enroladas individualmente semelhantes àquelas comercializadas na mercancia de drogas proscritas. Para os policiais, o increpado disse que estava no ponto de venda de drogas pela primeira vez e estaria realmente vendendo drogas. Diante do cenário, proferiram voz de prisão em flagrante ao indiciado e o conduziram até a distrital para ciência à Autoridade Policial e adoção das medidas legais cabíveis de polícia judiciária (fl. 06). Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições. Acrescentou que o acusado confessou que estava traficando no local. Quando da abordagem, as demais pessoas correram e ele ficou com as drogas

nas mãos. A viatura chegou ao local próximo do acusado. Não havia um escadão no local. Ele estava sozinho pegando drogas. Havia outras pessoas no local que correram e não observou uma jovem com ele. Acredita que com ele havia cocaína, maconha e crack.

A testemunha Paulo Sérgio S. de Oliveira, policial civil, que acompanhava seu colega de profissão na diligência, corroborou integralmente os relatos por ele prestados, tanto em solo policial (fl. 07), quanto em juízo, quando acrescentou, ainda, que tinha com ele cocaína e lança perfume. O local é conhecido como ponto de tráfico de drogas. Também foi apreendido dinheiro, mas não se recorda o valor. Insta salientar que não há motivos plausíveis para que os Policiais Civis faltassem com a verdade e incriminassem injustamente o réu. Nesse sentido coleciono o seguinte julgado, aplicável aos agentes:

“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal” (Superior Tribunal de Justiça HC 149540/SP Ministra Laurita Vaz DJ 04.05.2011).

Estes depoimentos encontram total consonância com aqueles que já haviam sido prestados na fase inquisitorial. Outrossim, nem se discute quanto à legitimidade da atuação dos agentes, inexistindo quaisquer motivos plausíveis para acusarem o réu injustamente. Ademais, não houve contradição contra as testemunhas na forma e momento processuais próprios, de sorte que, por serem seus relatos harmônicos, lógicos e congruentes entre si e com os demais elementos de convicção carregados aos autos, não contém qualquer eiva, sendo, portanto, imparciais e fidedignos.

Em sede inquisitiva, o acusado Cristiano da Silva Chavier permaneceu em silêncio (fl. 08). Em juízo, disse ter 33 anos e foi condenado por tráfico de drogas e furto. Estava em cumprimento de pena quando foi preso de novo. Trabalhava de pedreiro. Morava com seus pais. Sobre os fatos, disse que estava com sua namorada, indo para a casa do tio dela de manhã, desceu o escadão e o policiais desceram correndo atrás do traficante, tentaram entrar na casa, não pegaram o traficante e mandaram o acusado e a namorada esperar. Eles voltaram com a mochila e, como tinha passagem, foi detido. Sua namorada é a Luciana, que não quis comparecer. Nunca viu os policiais antes. Luciana não foi levada. Passou para comprar drogas e ia para a casa da tia.

Apresentou versão inverossímil e totalmente dissociada dos demais elementos de provas amealhadas aos autos.

Do contexto probatório, dúvidas não restam acerca da prática do delito pelo acusado, mormente diante dos depoimentos dos policiais civis na fase policial e em juízo, tendo confirmado que visualizaram o acusado em atitude direta de venda, o qual foi abordado na posse das drogas e dinheiro apreendidos. Tais relatos encontram total consonância com o auto de exibição e apreensão e laudos periciais das drogas apreendidas.

A outro giro, não cumpriu o réu com o seu ônus probatório, não sendo crível a versão por ele apresentada em juízo, notadamente quando sequer conhecia os policiais, não havendo motivos para lhe imputarem tais fatos. Ademais, não comprovou seu alibi, não havendo, portanto, quaisquer indícios de que os fatos se deram de maneira distinta da descrita na denúncia, afastando-se a tese da Defesa. Nesse contexto, à vista das circunstâncias do flagrante, da quantidade, natureza diversificada e forma de acondicionamento das drogas, embaladas e prontas para a venda, pelo dinheiro apreendido e do testemunho dos policiais, forçoso concluir, com segurança, que sua destinação era o comércio ilícito de drogas.

Inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, vez que acusado é reincidente (F.A. de fls. 28/32, 61/65, 77/81 e certidão de fls. 33/34, 66/68 – autos nº 0000057-85.2016.8.26.0542).

Devendo, portanto, incidir a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, conforme F.A. de fls. 28/32, 61/65, 77/81 e certidão de

fls. 33/34, 66/68 – autos nº 0000057-85.2016.8.26.0542.

Assim, comprovadas a autoria e a materialidade do delito, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, passo a fixar a pena, nos termos do artigo 68, do Código Penal.

Na análise das circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, não há circunstâncias a serem consideradas, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo unitário.

Não concorrem circunstâncias atenuantes. Concorrendo a circunstância agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, conforme F.A. de fls. 28/32, 61/65, 77/81 e certidão de fls. 33/34, 66/68 – autos nº 0000057-85.2016.8.26.0542, agravo a pena em 1/6, fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal.

Por fim, não concorrem causas de aumento e diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena anteriormente calculada, a qual torno definitiva para o réu.

O acusado está sendo condenado pela prática de crime de tráfico de drogas, delito equiparado ao hediondo e isto porque – segundo a correta exegese – os delitos de natureza diferenciada, devem receber tratamento diferenciado (artigo 2º, da Lei 8072/90).

De acordo com o artigo 2º, parágrafo 1º, da lei dos crimes hediondos, com a redação alterada pela Lei 11.464/2007, a pena por este crime há de ser cumprida inicialmente em regime fechado. E, ainda que assim não fosse, o acusado é reincidente e ostenta Maus Antecedentes, não sendo outro regime suficiente a atingir as finalidades da pena.

Ante ao exposto e por tudo o que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a presente ação penal movida pela JUSTIÇA PÚBLICA e o faço para CONDENAR CRISTIANO DA SILVA CHAVIER, qualificado nos autos à fl. 08, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial FECHADO, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo unitário, com correção monetária no momento da execução, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Impossível a substituição da pena por restritivas de direitos ou a concessão de sursis, por imposição legal prevista no artigo 44 da Lei n. 11.343/06, além de o acusado ser reincidente.

As mesmas razões que motivaram a prisão processual do acusado permanecem ainda presentes, vendo-se ainda mais necessária a cautela em face da determinação de imposição de pena ao réu, agora condenado. Patente o risco de que solto venha a procurar obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga e ainda pelo manifesto perigo à ordem pública. Assim, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se guia de recolhimento provisória.

Não há que se falar em detração, visto que, neste momento processual, impossível analisar as condições subjetivas que eventualmente a autorizam, que serão analisadas na fase de execução da pena.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas judiciais, ressalvado eventual hipótese de gratuidade processual.

Fica autorizada a incineração da droga apreendida com o acusado, acaso ainda não incinerada. Como efeito da condenação, determino a perda de eventual numerário em dinheiro apreendido em favor da União, que deverá ser transferido ao FUNAD (fl. 15).

Oficie-se ao 1º. D. P. de Carapicuíba, para que remeta a este juízo o comprovante de depósito do dinheiro apreendido (fl. 10).

Com o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III da Constituição da República e ao IIRGD. Expeça-se guias de execução definitiva das penas.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Carapicuíba, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA